

قرارداد طراحی و توسعه وبسایت

شماره قرارداد:

تاریخ انعقاد:

طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین:

• پیمانکار (طراح و توسعه دهنده):

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نشانی:

تلفن:

ایمیل:

تخصص: طراحی و توسعه وبسایت

• کارفرما:

نام و نام خانوادگی/نام شرکت:

کد ملی/شناسه ملی:

نشانی:

تلفن:

ایمیل:

منعقد می گردد و طرفین متعهد به اجرای دقیق مفاد آن می باشند.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، توسعه و راه اندازی وبسایت [.....] بر اساس مشخصات فنی و نیازهای کارفرما که در پیوست شماره ۱ (مشخصات پروژه) آمده است. این شامل:

• طراحی رابط کاربری (UI/UX) و گرافیک سایت.

• توسعه سمت سرور و سمت کاربر (Frontend و Backend) با استفاده از فناوری های [HTML، CSS، JavaScript، PHP، Reactjs، Nextjs یا ...].

• ادغام امکانات اضافی مانند [پنل مدیریت، سیستم پرداخت، سئو اولیه، ریسپانسیو بودن].

• تست و رفع باگ ها.

• آموزش اولیه به کارفرما برای مدیریت سایت.

پیمانکار متعهد است پروژه را با کیفیت حرفه ای و مطابق استانداردهای روز صنعت اجرا کند.

ماده ۲: مدت قرارداد و زمان بندی پروژه

۱. مدت قرارداد از تاریخ امضای آن تا تکمیل و تحویل نهایی پروژه است.
۲. زمان بندی پروژه به شرح زیر است:
 - مرحله ۱: تحلیل نیازها و طراحی اولیه (مدت: [..... روز کاری]).
 - مرحله ۲: توسعه و کدینگ (مدت: [..... روز کاری]).
 - مرحله ۳: تست، اصلاح و تحویل نهایی (مدت: [..... روز کاری]).
 - کل مدت پروژه: [..... روز کاری] از تاریخ شروع.
۳. در صورت تأخیر ناشی از کارفرما (مانند عدم ارائه اطلاعات به موقع)، زمان بندی تمدید می شود و پیمانکار مسئولیتی ندارد.
۴. پیمانکار در صورت تأخیر غیرموجه، روزانه [۱٪ از مبلغ قرارداد] جریمه پرداخت می کند.

ماده ۳: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

۱. مبلغ کل قرارداد: [.....] (به حروف: [.....]).
۲. نحوه پرداخت:
 - ۴۰٪ پیش پرداخت در زمان امضای قرارداد.
 - ۳۰٪ پس از تأیید طراحی اولیه توسط کارفرما.
 - ۲۰٪ پس از تکمیل توسعه و تست اولیه.
 - ۱۰٪ باقی مانده پس از تحویل نهایی و تأیید کارفرما (حداکثر ۷ روز پس از تحویل).
۳. پرداخت ها از طریق [حواله بانکی به حساب پیمانکار، شماره حساب:] انجام می شود.
۴. در صورت تأخیر در پرداخت توسط کارفرما، روزانه [۵٪/۰ از مبلغ قرارداد] جریمه پرداخت محاسبه می شود.
۵. هزینه های اضافی (مانند خرید دامنه، هاستینگ یا تغییرات خارج از scope) جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۴: تعهدات پیمانکار

۱. اجرای پروژه با کیفیت بالا، بدون نقص فنی و مطابق مشخصات پیوست.
۲. حفظ محرمانگی اطلاعات کارفرما (طبق ماده ۷).

۳. ارائه گزارش پیشرفت هفتگی به کارفرما.
۴. انتقال کامل مالکیت معنوی سایت به کارفرما پس از تسویه نهایی (طبق ماده ۶).
۵. پشتیبانی فنی رایگان برای [۳ ماه] پس از تحویل، شامل رفع باگ‌ها.
۶. رعایت استانداردهای امنیتی و سئوپایه.

ماده ۵: تعهدات کارفرما

۱. ارائه اطلاعات، محتوا و دسترسی‌های لازم (مانند لوگو، متن‌ها، تصاویر) در زمان مقرر.
۲. تأیید مراحل پروژه حداکثر ظرف [۳ روز کاری] پس از ارائه توسط پیمانکار.
۳. پرداخت به‌موقع مبالغ.
۴. عدم دخالت فنی بدون هماهنگی که منجر به تأخیر شود.
۵. تأمین هزینه‌های جانبی مانند دامنه و هاستینگ اگر بخشی از قرارداد نباشد.

ماده ۶: مالکیت معنوی

۱. تمام حقوق مالکیت معنوی (IP) سایت، کد منبع، طراحی و محتوا پس از تسویه نهایی به کارفرما منتقل می‌شود.
۲. پیمانکار حق استفاده از پروژه در پورتفولیو خود (بدون افشای اطلاعات محرمانه) را دارد.
۳. کارفرما متعهد است از کد و طراحی برای اهداف غیرقانونی استفاده نکند.

ماده ۷: محرمانگی

- طرفین متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات یکدیگر (مانند کد منبع، ایده‌های تجاری) هستند. این تعهد تا [۵ سال] پس از پایان قرارداد ادامه دارد. در صورت نقض، طرف متخلف مسئول جبران خسارت است.

ماده ۸: فسخ قرارداد

۱. قرارداد با توافق کتبی طرفین یا در موارد زیر فسخ می‌شود:
 - عدم پرداخت توسط کارفرما پس از [۵ روز] اخطار.
 - عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار پس از [۵ روز] اخطار.
 - فورس ماژور (مانند بلایای طبیعی).
۲. در صورت فسخ، طرف متخلف مسئول پرداخت خسارت (شامل هزینه‌های انجام‌شده) است.

۳. پس از فسخ، پیمانکار موظف به تحویل کارهای انجام شده تا آن مرحله است.

ماده ۹: حل اختلاف

هرگونه اختلاف از طریق مذاکره حل می شود. در صورت عدم توافق، مرجع حل اختلاف دادگاه های صالح [تهران] است. قوانین حاکم: قوانین جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۰: موارد متفرقه

۱. این قرارداد در [۲] نسخه تنظیم شده و همه دارای اعتبار برابر هستند.

۲. تغییرات تنها با الحاقیه کتبی معتبر است.

۳. نیروی قاهره (فورس ماژور) طرفین را از مسئولیت معاف می کند.

پیوست ها

• پیوست ۱: مشخصات فنی پروژه (scope of work).

• پیوست ۲: زمان بندی دقیق.

• پیوست ۳: فهرست پرداخت ها.

امضا طرفین

پیمانکار	کارفرما
امضا:	امضا:
تاریخ:	تاریخ: